رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٦٩٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٤١٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٥هـ

الموضوعات

صحة - قرارات صحية - تطعيم - امتناع عن إثبات تطعيم - العمل بالقرينة - يمين استظهار - تحقق شرط الصفة.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن إثبات تلقيه للجرعة الثانية من لقاح كورونا- الثابت قيام المدعي بحجز موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وحضوره لمقر التطعيم، وحصوله على تذكرة التطعيم، ويدعي تلقيه الجرعة الثانية - دفع المدعى عليها بأن المدعي طبع تذكرة التطعيم لكن لم يتجه إلى عيادة التطعيم، وتم التواصل معه عدة مرات لكن دون استجابة - عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت دفعها، سيما مع ما هو ثابت في حق المدعي - أداء المدعي يمين الاستظهار على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا - أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم لدى هذه المحكمة بصحيفة دعوى حاصلها: أنه تلقى الجرعة الثانية من لقاح (كوفيد ١٩) يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٢/١٦هـ في مركز معارض الرياض، ولم يتم تسجيلها في نظام وزارة الصحة ولا في تطبيق (توكلنا)، وسجل بلاغاً وشكوى لدى وزارة الصحة، إلا أنها لم تثبت

حصوله على الجرعة، ويطلب إلزام المدعى عليها بتسجيل تلقيه للجرعة الثانية. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة عَقدت لنظرها عدة جلسات، وفيها عرضت دعوى المدعي على ممثل المدعى عليها، فقدم مذكرة جوابية نصها: "تطلب وزارة الصحة عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث إن الجهة المسؤولة عن تشغيل وتنظيم مركز لقاح كورونا هي شركة (...). ومن الناحية الموضوعية: أولاً: نود إفادة فضيلتكم بأنه تم التواصل مع شركة (...) والتي تقوم بتشغيل مركز اللقاح في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتم الإفادة بما يلي: أن المدعي حضر مركز اللقاح في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتاريخ ٢٠٢١/٩/٢٣م الساعة ٧:١٣م، وبعد طباعة التذكرة من منطقة الاستقبال لم يتجه إلى عيادة التطعيم، وتم التواصل معه عدة مرات ولكن لم يستجب. قام المدعي برفع عدة بلاغات من خلال (٩٣٧) تفيد بأن لديه دليلاً لأخذه الجرعة، وهي تذكرة الدخول، وهذه ليست وثيقة تأكيد أخذه للجرعة، وتم الرجوع إلى الأنظمة الداخلية للمركز عدة مرات ولا يوجد أي بيانات للمدعي. ثانياً: نرفق لفضيلتكم إفادة شركة (...). كما يتضح لفضيلتكم أن الشركة التي تقوم بتشغيل وتنظيم مركز لقاح كورونا هي شركة (...) وبناء على ما سبق إيضاحه فإنهم يطلبون من الدائرة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً؛ لعدم قيامها على سند صحيح من النظام". ثم قدم المدعي مذكرة موجزها: أن وزارة الصحة هي المشرفة على تطعيم المواطنين والمسؤولة عن الخدمات الصحية كافة، ويطلب تسجيل أخذه للجرعة. وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من

المدعي أداء اليمين على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، فاستعد لذلك وحلف قائلاً: "أقسم بالله العظيم أني تلقيت الجرعة الثانية من لقاح كورونا". ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت هذا الحكم محمولاً على أسبابه.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن طلب المدعي هو إلغاء قرار المدعى عليها المتمثل بالامتناع عن إثبات تلقيه للجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائيّاً بنظر هذه الدعوى بناءً على المادة الثالثة عشرة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصَّت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، وهذه المحكمة

مختصة مكانيّاً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها، إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وعن قبول الدعوى، فإن هذا القرار من قبيل القرارات السلبية التي لا تتحصن بمضي المدد، كما أن الصفة منعقدة في مواجهة وزارة الصحة؛ كونها الجهة المسؤولة عن تقييم الوضع الصحي وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ولا يقدح في ذلك كون بعض الخدمات التنظيمية تقدم عن طريق شركات تجارية؛ وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فبما أن طلب المدعي هو إثبات تلقيه للجرعة الثانية من لقاح (كورونا)، وبما أنه ثبت لدى الدائرة حجز المدعي موعداً لتلقي الجرعة وحضوره لمقر التطعيم وحصوله على تذكرة تطعيم، ويدعي تلقيه للجرعة، إلا أنه لم يثبت ذلك في تطبيق وزارة الصحة وتطبيق (توكلنا)، وتقدم بعدة بلاغات لتصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لم يجاب لطلبه؛ وعليه فإن الدائرة تبسط ولايتها في نظر هذا النزاع وتحكم فيه وفق الأصول القضائية وبما ثبت أمامها من بينات وقرائن؛ وعليه فإن عدم تسجيل تلقي الجرعة لا يعني عدم التطعيم، إذ أن نسيان الموظف المسؤول عن التسجيل وارد خصوصاً مع ازدحام المراجعين وزيادة ساعات العمل، وبالاطلاع على مذكرة المدعى عليها لم تجد الدائرة فيها ما يصح الاستناد عليه، وما جاء فيها كلام مرسل خالٍ من الأدلة،

وبما أن جانب المدعي قد قوي بثبوت حضوره لمقر التطعيم وعدم إنكار المدعى عليها ذلك، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين؛ فقد قررت الدائرة توجيه يمين الاستظهار للمدعي على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا، فاستعد لذلك وحلف قائلاً: "أقسم بالله العظيم أني تلقيت الجرعة الثانية من لقاح كورونا"؛ وبناءً عليه حكمت الدائرة بالمنطوق أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة الصحة المتمثل بالامتناع عن إثبات تلقي (...) للجرعة الثانية من لقاح كورونا.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.